

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 751/2530

นายวรฤทธิ์ พัฒนตระกูลชัย กับพวก

โจทก์

บริษัทบางกอกโกรเซอร์ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ ทนายจำเลยที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา และเนื่องจากจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่มีหลักทรัพย์มั่นคง และเคยวางพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 130,000 บาท คำประกันการขอกู้เงินการบังคับคดีชั้นอุทธรณ์จึงขอเสนอหลักทรัพย์ชุดเดียวกันนี้ขอกู้เงินการบังคับคดีในชั้นฎีกาด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 184 แผ่นที่ 5)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้บริษัทจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 87,250 บาทให้โจทก์ที่ 1 ชำระเงิน 12,500 บาท ให้โจทก์ที่ 2 ชำระเงิน 12,500 บาท ให้โจทก์ที่ 3 ชำระเงิน 12,500 บาท ให้โจทก์ที่ 4 ชำระเงิน 3,300 บาท ให้โจทก์ที่ 5 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 183,182)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 1 วางพันธบัตรเงินกู้รวมจำนวน 130,000 บาทของจำเลยที่ 1 ไว้เป็นหลักประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 169,170 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์ทั้งห้าแล้ว(อันดับ 167 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ